

Ultragauche: comment la justice prend peu à peu la mesure du phénomène

DÉCRYPTAGE - Les militants de cette mouvance sont encore **peu** jugés, même si les tribunaux réclament plus de fermeté.

Les activistes de **l'ultragauche** se retrouvent rarement devant les tribunaux et encore moins devant **la justice** antiterroriste. **La** seule affaire jugée récemment l'a été **à** l'automne 2023. Six hommes et une femme, âgés de 33 **à** 39 ans, ont été **condamnés pour association de malfaiteurs terroriste** devant le tribunal correctionnel de Paris pour un projet d'action violente en France en 2020, contre des policiers ou des militaires, et pour **la** fabrication d'explosifs type TATP.

Son meneur, Florian D., est un militant anarchiste formé au maniement des armes en Syrie par les milices kurdes en 2017. Il a écopé en décembre 2023 de cinq ans de prison, dont 30 mois avec sursis avec une période probatoire de trois ans. Les autres prévenus se sont vus infliger de peines allant de deux ans avec sursis **à** 23 mois de prison ferme, toutes effectuées en aménagement de peine.

À cela se sont ajoutés une période de probation et un suivi psychologique assorti d'une injonction de soins contre l'addiction **à** l'alcool. **La** moitié des prévenus ont fait appel. Il a fallu l'audience et l'appréciation concrète des faits pour finalement convaincre que ce procès terroriste était justifié et que l'on ne poursuivait pas ces auteurs pour quelques pétards mouillés, comme insistait alors **la** défense, ou en guise de répression politique.

Définition juridique **du** terrorisme

Il faut dire que demeure dans les esprits le fiasco judiciaire de **l'affaire de Tarnac en 2008**, « *sur fond d'entêtement **du** parquet de Paris pour qualifier de terroristes ces faits de sabotage ferroviaire, et pas seulement **à** cause de PV bâclés* », note sévèrement un magistrat de l'antiterrorisme.

» **LIRE AUSSI** - **Les saboteurs de l'ultragauche galvanisés par les Jeux olympiques**

C'est que **la** définition juridique **du terrorisme** ouvre une porte très étroite. Selon l'article 421-1 **du** code pénal et **la** jurisprudence de **la** Cour de cassation, ne peuvent être caractérisées de terrorisme que les infractions commises intentionnellement, « *en relation avec une entreprise individuelle ou collective, ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou **la** terreur* ».

Points de bascule de cette définition, « ***la** caractérisation d'une gravité telle qu'elle peut être caractérisée de terreur, mais aussi une action de violence grave contre les personnes* », note-t-on au sein **du** Parquet national antiterroriste.

Surtout dans **la** subversion et **la** déstabilisation

Or comme le note un magistrat de l'antiterrorisme, « *le visage de l'**ultragauche** n'est plus le même aujourd'hui que dans les années 1980 et 1990. Celle-ci est **à la** fois organisée et non structurée; elle utilise avec une rare dextérité les outils technologiques et laisse extrêmement **peu** de traces. Elle est surtout dans **la** subversion et les actions de déstabilisation - comme de gigantesques pannes -, qu'il est difficile de qualifier juridiquement d'actes de terrorisme. Nous ne sommes pas en face d'assassins comme lors des **années de plomb** en Italie, en Allemagne, en Belgique ou en France. **La** finalité de ces activistes n'est pas de s'en prendre aux personnes pour diffuser **la** terreur. L'**ultragauche** ne pratique pas d'enlèvements, ne manie pas d'explosifs* », poursuit-il avec, en tête, les exactions d'Action directe, dont le dernier procès date d'il y a trente-cinq ans.

« *Aujourd'hui, ce sont plutôt les mouvements **d'ultradroite** qui sont jugés pour des actions violentes contre les personnes et pour le maniement d'armes et d'explosifs* », explique cette source qui prévient cependant : « *L'épisode des mégabassines peut marquer un virage dans le visage de l'**ultragauche**. Ce n'est pas gratuitement que Gérald Darmanin parle d'écoterrorisme. Nous constatons une intensification des actions d'extrême violence. Aussi est-ce **à** surveiller de près.* »

Profils lisses des militants

Aujourd'hui le **Parquet national antiterroriste** compte cinq procédures - sur 638 en cours - qui concernent l'ultradroite, et aucune en matière d'écoterrorisme. Mais pour rendre l'exacte **mesure** de l'évolution pénale de l'**ultragauche** et, plus globalement ne plus être sourde et aveugle devant le **phénomène** de **la** délinquance des « ultras », jugés devant le tribunal correctionnel de droit commun, **la** Chancellerie doit changer de braquet.

» **LIRE AUSSI** - **Rassemblements anti-RN: comment l'ultra gauche tente d'allumer la mèche dans la rue**

En effet, **la** statistique judiciaire trie encore et toujours par infraction, sans prise en compte **du** contexte ou de l'identité des auteurs. Ainsi, il n'est pas possible de distinguer précisément, sinon au cas par cas ou **à** travers les affaires signalées, **comment** sont jugées les infractions commises. Les infractions larges retenues sont celles en lien avec les groupements comme « *l'association de malfaiteurs en vue de commettre un crime ou un délit au soutien d'une idéologie extrémiste* », « ***la** participation **à** un groupement en vue de **la** préparation de violences volontaires ou **la** dégradation de biens* ».

D'autres sont spécifiques aux rassemblements sur **la** voie publique comme « ***la** participation **à** un attroupement, **la** dissimulation de son visage sans motif, le fait de porter une arme ou encore les atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique* ». « *Mais, fait remarquer un haut magistrat, nous sommes souvent confrontés aux profils lisses de ces militants parfois dépourvus de casier judiciaire. Faute de contextualisation de ces qualifications de droit commun, les peines infligées sont toujours faibles. C'est vrai, sans doute moins sévères quand il s'agit d'**ultragauche** que d'ultradroite.* »

Fermeté réclamée face aux « ultras »

Du côté de la Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG), sa directrice, Laureline Peyrefitte, rappelle « *les nombreuses dépêches successives demandant aux parquets fermeté et célérité concernant les infractions commises par les mouvements ultras. Encore faut-il surmonter la difficulté de récolte des preuves pour des infractions commises sur la voie publique, et pouvoir compter davantage sur des PV de contexte, pour mieux en cerner la gravité* ».

Pour prendre la mesure d'un phénomène qui monte en puissance, la Chancellerie développe un nouveau fichier pénal dit « SISPoPP » pour « système informatisé de suivi de politiques pénales prioritaires » qui permet de renseigner davantage de données, notamment personnelles. Validé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés et par le Conseil d'État, il reste très contesté par les associations de défense des droits de l'homme.

par 214 Gonzalès Paule pgonzales@lefigaro.fr